

『이식대상자 선정 승인 절차에 관한 세부사항』 일부개정안

1. 개정 이유

현행 장기이식법 시행규칙 제23조에 따라 위임된 범위를 명확히 하고, 이식대상자 선정 승인 유효기간을 연장하여 재신청에 따른 이식의료기관의 불편 완화 및 국민의 건강권을 보호하고자 함

2. 주요내용

- 가. 시행규칙 제23조제4항에 따른 위임범위를 명확히 하고자 함(안 제3조제2호, 제4조제1항제2호)
- 나. 시행규칙 제23조제1항에 따라 승인신청에 대한 처리기한을 14일에서 10일로 개정 등(안 제5조제2항)
- 다. 재신청에 따른 이식의료기관의 불편 완화 등을 위해 이식대상자 선정 승인 유효기간 2개월에서 3개월로 연장(안 제11조제1항)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「장기등 이식에 관한 법률」
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당사항 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

이식대상자 선정 승인 절차에 관한 세부사항 일부개정안

이식대상자 선정 승인 절차에 관한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2호 중 "오랜 기간 친분관계"를 "관계"로 한다.

제4조제1항제2호 중 "사이에 오랜 기간 직접적인 친밀한 관계와 진정성 등을"을 "사이의 관계를"로 한다.

제5조제2항 본문 중 "14일"을 "10일"로 하고, 같은 항 단서 중 "관계 확인 또는 친분정도를 판단하는데"를 "관계를 확인하는데"로 한다.

제11조제1항 중 "2개월이며"를 "3개월이며"로, "2개월 연장"을 "3개월 연장"으로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(장기등 기증의 구분) 이 고 시에서 장기등 기증은 살아있는 사람으로서 장기등 기증자(이하 ‘기증자’라 한다)와 이식대상자 의 관계에 따라 다음 각 호와 같이 구분한다.	제3조(장기등 기증의 구분) ---- ----- ----- ----- ----- -----.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 타인 지정기증 : 사실혼 부부, 친구 또는 직장동료 등에게 기증하는 경우와 같이 기증자 와 이식대상자의 <u>오랜 기간</u> <u>친분관계</u> 가 명확하게 확인되 어 기증하는 경우	2. ----- ----- ----- <u>관계</u> ----- ----- -----
3. · 4. (생 략)	3. · 4. (현행과 같음)
제4조(제출서류 등) ① 「장기등 이식에 관한 법률 시행규칙」 (이하 "시행규칙"이라 한다) 제 23조제1항에 따라 이식대상자 를 선정하기 위하여 승인을 받 으려는 기증자는 시행규칙 별지 제19호서식의 장기등 이식대상 자 선정승인 신청서에 시행규칙 별지 제20호서식의 장기등 이식 대상자 선정 사유서 및 기증자	제4조(제출서류 등) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

[illegible]

1. (현행과 같음)

2. 사이의 관계를

- ### 3. (현행과 같음)

- ② · ③ (현행과 같음)

제5조(승인신청 절차) ① (현행과
같음)

- ② _____

접수일로부터 <u>14일</u> 이내에 처리하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 승인신청건의 기증자와 이식대상자의 <u>관계 확인</u> 또는 <u>친분 정도를 판단하는데</u> 신중을 요하거나 제9조에 따른 자문을 받을 경우에는 30일 이내에서 그 기간을 연장할 수 있다. ③ (생 략) 제11조(승인 유효기간) ① 이식대상자 선정 승인의 유효기간은 <u>2개월</u>이며, 1회에 한하여 <u>2개월</u> 연장할 수 있다. ② (생 략)	----- <u>10일</u> ----- -----. ----- ---- <u>관계를 확인하는데</u> ---- ----- ----- -----. ③ (현행과 같음) 제11조(승인 유효기간) ① ----- ----- <u>3</u> <u>개월</u>이며----- <u>3개월</u> <u>연장</u>-----. ② (현행과 같음)
---	---